Fictiva SA — Conditions générales de vente

Version du 1er janvier 2026 — document fictif à usage pédagogique

Article 1 — Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes les ventes de matériel, de logiciels et de services conclues entre Fictiva SA et ses clients professionnels. Fictiva SA ne vend pas aux particuliers. Les CGV prévalent sur les conditions d'achat du client, sauf accord écrit contraire, notamment dans un contrat-cadre.

Article 2 — Commandes

Les commandes sont passées par le portail client, par email ou par téléphone. Fictiva SA confirme chaque commande par email dans un délai d'un jour ouvrable.

Le montant minimum d'une commande est de 100 CHF hors taxes. Une commande peut être modifiée ou annulée sans frais tant qu'elle n'a pas été expédiée.

Article 3 — Prix

Les prix sont exprimés en francs suisses (CHF), hors TVA. La TVA est facturée au taux légal en vigueur, soit 8,1 %. Le prix applicable est celui du catalogue en vigueur au jour de la commande. Les offres personnalisées sont valables 30 jours.

Article 4 — Livraison

Les délais de livraison figurent dans le guide de livraison ; ils sont indicatifs. La livraison est offerte pour toute commande d'au moins 500 CHF hors taxes. En dessous de ce montant, un forfait de livraison de 25 CHF hors taxes est facturé.

Les risques sont transférés au client à la livraison. En cas de colis endommagé, le client doit inscrire des réserves sur le bon de livraison, puis les confirmer par écrit à Fictiva SA dans un délai de 3 jours ouvrables.

Article 5 — Paiement

Les factures sont payables à 30 jours net à compter de la date de facture, sauf conditions particulières prévues par un contrat-cadre. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires de 5 % par an sont dus. Des frais de rappel de 20 CHF sont facturés à partir du deuxième rappel. Au-delà de 60 jours de retard, Fictiva SA peut suspendre les nouvelles commandes du client.

Article 6 — Remises

Une remise de 10 % est accordée sur toute commande d'un montant supérieur à 2 000 CHF hors taxes. Les remises ne sont pas cumulables entre elles.

Article 7 — Garantie

Le matériel est garanti 24 mois à compter de la livraison. La garantie exclut l'usure normale, les dommages dus à une mauvaise utilisation et les consommables. Une extension de garantie peut être souscrite par le biais d'un contrat de maintenance.

Article 8 — Retours et remboursements

Les retours et les remboursements sont régis par la politique de retours de Fictiva SA, qui fait partie intégrante des présentes CGV.

Article 9 — Responsabilité

La responsabilité de Fictiva SA est limitée au montant de la commande concernée. Fictiva SA ne répond pas des dommages indirects, notamment de la perte d'exploitation ou de la perte de données.

Article 10 — Licences logicielles

Les clés de licence doivent être activées dans les 30 jours suivant leur livraison. Une licence activée n'est ni reprise ni remboursée. En cas de clé défectueuse, Fictiva SA fournit une clé de remplacement.

Article 11 — Protection des données

Fictiva SA traite les données personnelles de ses clients conformément à la loi fédérale sur la protection des données (nLPD). Ces données servent uniquement à l'exécution des contrats et à la relation commerciale. Les documents comptables sont conservés 10 ans. Toute demande relative aux données personnelles peut être adressée à protection.donnees@fictiva.example.

Article 12 — Droit applicable et for

Les présentes CGV sont soumises au droit suisse. Le for juridique est à Lausanne.